

1500506-56.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cyntia Menezes de Paula Straforini

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... aos GCMs que estava na prática de tráfico de drogas. O denunciado Alysson, ao tempo deste tráfico, respondia a processo criminal por outra imputação de tráfico e estava em gozo de liberdade provisória desde janeiro de 2021 (autos 1500079-93.2021.8.26.0542).

O denunciado foi notificado (fls. 94). Defesa prévia apresentada (fls. 122/123).

Denúncia recebida (fls. ...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

Foro de Barueri

1ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, 84, Barueri-SP - cep 06400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500506-56.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500506-56.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2056087/2022 - DEL.POL.BARUERI, 23282645 - DEL.POL.BARUERI, 488/22/401 - DEL.POL.BARUERI, 2056087 - DEL.POL.BARUERI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALYSSON MORELLI DE MENEZES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cyntia Menezes de Paula Straforini

Vistos.

ALYSSON MORELLI DE MENEZES, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", com a causa de aumento do artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº. 11.343/06, sob a acusação de que, no dia 25 de fevereiro de 2022, por volta das 17h39min, na Rua Bélgica, número 54, bairro Engenho Novo, em uma praça, nesta cidade e Comarca de Barueri-SP, o denunciado trazia consigo drogas, já individualizadas para entrega a terceiros [9 porções de cocaína (7,7g)], sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, no dia, horário e local acima descritos, o Denunciado estava em seu ponto de venda de drogas, numa praça aberta ao público e trazia consigo 9 porções de cocaína e R\$ 72,00 provenientes da mercancia quando foi avistado por

Guardas civis municipais que estavam em patrulhamento ostensivo e fez menção de que iria pôr-se em fuga, atitude inesperada, que culminou na decisão dos guardas em abordá-lo e encontrarem com o Denunciado 9 porções de cocaína e dinheiro fruto das vendas por ele realizadas, tendo ele admitido aos GCMs que estava na prática de tráfico de drogas. O denunciado Alysson, ao tempo deste tráfico, respondia a processo criminal por outra imputação de tráfico e estava em gozo de liberdade provisória desde janeiro de 2021 (autos 1500079-93.2021.8.26.0542).

O denunciado foi notificado (fls. 94). Defesa prévia apresentada (fls. 122/123). Denúncia recebida (fls. 125/127). Acusado citado.

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais orais.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), boletim de ocorrência (fls. 3/5), auto de exibição e apreensão (fls. 8/9), pelo laudo de constatação e de exame toxicológico com resultado positivo para cocaína (fls. 16/18 e 83/85), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

O réu ALYSSON MORELLI DE MENEZES, na Delegacia (fls. 6), optou por exercer seu direito de não se pronunciar sobre os fatos, para fazê-lo apenas em juízo.

Ouvido em juízo, confessou a imputação, afirmando que vendia para poder comprar drogas por ser usuário de cocaína.

Como sabido, a confissão judicial do acusado, cercada de todas as prerrogativas, constitui seguro elemento de convicção, notadamente quando encontra respaldo nas demais provas dos autos, o que de fato ocorreu. Como já se decidiu "A confissão prestada em Juízo, livre de vícios de inteligência e de vontade, tem um valor absoluto e serve de base à condenação ainda que seja o único elemento incriminador, e só perderá a força se desmentida pelas provas restantes" (RJDTACrim 6/63).

Os Guardas Municipais, Moacir Sanches Júnior e Marcos da Silva Paes de Brito, ouvidos na delegacia (fls. 7 e 10), narraram que, na data dos fatos, realizavam patrulhamento ostensivo/preventivo naquela praça, quando um indivíduo que lá se encontrava sentado em um banco, ao notar a viatura da guarda municipal, levantou-se e fez menção de sair correndo, o que ensejou fundada suspeita de que pudesse conter consigo algo ilícito, o que motivou sua abordagem. Identificado como Alison o abordado trazia em seu bolso nove porções de substâncias semelhantes à cocaína e o valor em dinheiro de R\$72,00. Ainda no local da abordagem, informalmente, foi indagado acerca daquelas substâncias que trazia consigo, e confessou a prática do crime de tráfico de drogas. Diante do cenário apresentado, conduziram-no à Delegacia de Polícia para adoção das medidas legais cabíveis.

Ouvidos em juízo, os Guardas Municipais confirmaram a versão dos fatos apresentada na fase policial.

Ressalte-se que, como assente na jurisprudência, os depoimentos dos policiais devem ser considerados, não havendo qualquer dispositivo legal que impeça seus depoimentos ou retire sua eficácia probatória. Nesse sentido decide a jurisprudência pátria: "PROVA - Testemunha - Policial - Validade - Ocorrência - Inexistência de motivo para se suspeitar da palavra dos policiais, pois não conheciam o apelante até então, não havendo qualquer conotação de acusação gratuita ou mera perseguição - Entendimento de que os testemunhos desses agentes têm valor relativo como de qualquer outra prova e não devem ser desacreditados só porque exercem repressão ao crime, mas sim quando se constata alguma má-fé ou animosidade entre eles e o réu, o que não se vislumbra na hipótese" (Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação Criminal nº 897.504-3/9 - Jundiaí - 11ª Câmara Criminal - Relator: Silveira Lima - j. 12.3.2008 - V.U.).

Restou comprovado, assim, que o réu trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, as drogas descritas na denúncia, mas foi abordado pelos agentes, os quais encontraram consigo os entorpecentes apreendidos, além de certa quantia em

dinheiro.

Ademais, a forma como a droga estava embalada – porções individuais e a dinâmica da prisão do réu – deixam clara a sua intenção de mercancia da substância entorpecente.

Os Guardas civis não conheciam o acusado, não tendo motivos para incriminá-lo indevidamente e teriam que adquirir entorpecentes para tanto, o que não parece crível.

Assim, nada há nos autos que possa macular a acusação, mostrando-se a prova colhida absolutamente suficiente para a condenação.

Caracterizado o tráfico ilícito de entorpecentes, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base no mínimo legal, por se tratar de acusado que ao tempo deste crime encontrava-se em benefício de liberdade provisório por outro processo também por crime de tráfico de drogas, a demonstrar seu total desrespeito às decisões judiciais, conduta social reprovável que destoa do ordinário e merece maior repressão estatal.

Pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Reconheço, no entanto, a circunstância atenuante da confissão espontânea para retornar a pena ao patamar mínimo.

Não há outras atenuantes ou agravantes a serem observadas.

Reconheço a causa de aumento de pena, uma vez que o fato ocorreu em uma praça pública, recreativa, onde crianças e adolescentes iam para passar o tempo. Aumento a pena em 1/6.

Na terceira etapa da fixação da pena, em face da primariedade do acusado, por não ter restado comprovado nos autos que integrava organização criminoso, ou que estava se dedicando à atividade criminoso, preenche o acusado os requisitos legais, sendo imperiosa a diminuição em 2/3, tendo em vista quantidade de entorpecente.

Pena final em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no mínimo legal, ante a ausência de maiores informações acerca da situação financeira do acusado.

Diante do novo entendimento do Col. STJ, no Tema 600, com repercussão geral, no qual foi retirado o caráter hediondo deste delito, possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da quantidade de pena imposta. Assim, substituo a pena aplicada por prestação de serviços à comunidade, no prazo da condenação e moldes da execução, além da limitação de final de semana com comparecimento do réu ao CAPS-AD para tratamento contra a drogadição.

Em caso de descumprimento, tendo em vista que o réu estando em liberdade provisória, voltou a delinquir e que o tráfico de drogas é conduta grave, que traz nefastas consequências à sociedade, fixo o regime inicial SEMIABERTO para cumprimento da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ALYSSON MORELLI DE MENEZES, qualificado nos autos, às penas de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, para cumprimento em regime inicial SEMIABERTO, substituídos por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana com comparecimento do réu para tratamento contra drogadição no CAPS-AD, tudo pelo prazo da condenação e nos moldes da execução, além do pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, por incurso no artigo 33, “caput”, § 4º, da Lei 11.343/06.

Defiro ao réu o direito de recorrer e liberdade.

Determino o perdimento do dinheiro apreendido por se tratar de produto do crime.

Após o trânsito em julgado, façam-se as devidas anotações e comunicações, expeça-se certidão de honorários.

Custas na forma da lei estadual.

P.R.I.C.

Barueri, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA